

PS 580: Beispiel einer Vollständigkeitserklärung (ordentliche Revision)

An ...

Vorliegende Vollständigkeitserklärung geben wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der ... AG für das am ... abgeschlossene Geschäftsjahr ab.

Ziel Ihrer Prüfung ist es, ein Urteil darüber abzugeben, ob diese Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht und zu bestätigen, dass ein nach den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert, nicht jedoch ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Wir anerkennen die Verantwortung des Verwaltungsrates für diese Jahresrechnung. In diese Verantwortung fällt auch die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat hat diese Jahresrechnung zur Bekanntgabe an die Generalversammlung gutgeheissen.

Wir bestätigen Ihnen hiermit nach bestem Wissen Folgendes:

- Die Jahresrechnung entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten und ist in diesem Sinne frei von wesentlichen Fehlaussagen (wozu nebst fehlerhafter Erfassung, Bewertung, Darstellung oder Offenlegung auch unterlassene Angaben gehören können).
- Wir haben Ihnen alle Aufzeichnungen der Buchhaltung, Belege und Geschäftskorrespondenzen sowie die Protokolle aller Generalversammlungen, Sitzungen des Verwaltungsrates und Sitzungen der Ausschüsse des Verwaltungsrates zur Verfügung gestellt. Über Beschlüsse, die eine wesentliche Auswirkung auf die Jahresrechnung haben könnten, zu denen aber noch kein Protokoll vorliegt, haben wir Sie informiert.
- Wir bestätigen, dass ein gemäss unseren Vorgaben ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems in Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR haben wir Ihnen sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt.
- Die ... AG hat alle vertraglichen Vereinbarungen eingehalten, deren Nicht-Einhaltung eine wesentliche Auswirkung auf die Jahresrechnung haben könnte. Es hat keine Verstösse (deliktische Handlungen) und Irrtümer (Fehler) hinsichtlich gesetzlicher oder anderer Vorschriften gegeben (z. B. betreffend direkte Steuern; Mehrwertsteuern; Sozialversicherungen; Umweltschutz), die eine wesentliche Auswirkung auf die Jahresrechnung haben könnten.
- Es hat keine Verstösse (deliktische Handlungen) und Irrtümer (Fehler) gegeben, in die Mitglieder des Verwaltungsrates, Mitglieder der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter mit einer wesentlichen Funktion innerhalb des Rechnungswesen-Systems oder der internen Kontrolle involviert waren oder die eine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss haben könnten, noch liegen uns Hinweise auf solche vor.
- Wir anerkennen die Verantwortung des Verwaltungsrates für die Einrichtung und das dauerhafte Funktionieren eines Rechnungswesen-Systems und eines internen Kontrollsystems, die daraufhin konzipiert sind, deliktische Handlungen und Fehler zu verhindern bzw. aufzudecken.

- Wir haben Ihnen die Ergebnisse mitgeteilt, die aus unserer Einschätzung bezüglich wesentlicher Fehlaussagen im Abschluss aufgrund von Verstössen (deliktischer Handlungen) und Irrtümern resultieren.
- Wir sind der Auffassung, dass die Auswirkung der von Ihnen während der Prüfung zusammengestellten nicht korrigierten Falschdarstellungen auf den Abschluss als Ganzes – einzeln und zusammen genommen – unwesentlich ist.
- Die Ihnen gegebenen Informationen zur Identifizierung nahestehender Personen sind vollständig.
- Wir haben keine Pläne oder Absichten, und es sind uns keine Ereignisse bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der ... AG zur Fortführung ihrer Tätigkeit (Going Concern) aufwerfen könnten.
- In der Jahresrechnung ordnungsgemäss erfasst bzw. angemessen offengelegt ist Folgendes:
 - a) Identität nahestehender Personen, auf nahestehende Parteien entfallende Bestände sowie Transaktionen mit nahestehenden Parteien.
 - b) Drohende Verluste aus Verkaufs- oder Kaufverpflichtungen (Commitments) aller Art.
 - c) Vereinbarungen zum Rückkauf früher verkaufter Vermögenswerte und entsprechende Optionen.
 - d) Als Sicherheit für Verpflichtungen dienende Vermögenswerte.
- Die wesentlichen Annahmen, welche wir bei Fair-Value-Bewertungen verwendet haben, sind vernünftig. Namentlich spiegeln sie unsere Absicht und Fähigkeit zu bestimmten Vorgehensweisen – wo relevant für die Fair-Value-Bewertungen und -Angaben in der Jahresrechnung – angemessen wider.
- Bildung, Auflösung und Bestand stiller Reserven haben wir Ihnen im Einzelnen mitgeteilt (Art. 669 Abs. 4 OR).
- Wir haben keine Pläne oder Absichten, durch die sich die Bilanzierung, Bewertung oder Darstellung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten in der Jahresrechnung wesentlich ändern könnte.
- Wir planen nicht, Produktlinien oder Zweigniederlassungen aufzugeben und haben auch keine Pläne oder Absichten, die zu Überbeständen oder zur Entwertung von Vorräten oder von Anlagevermögen führen könnten. Keine Vorräte sind höher als mit dem netto realisierbaren Wert und keine Anlagen höher als mit dem erzielbaren Betrag (Nutzungswert oder Nettoveräusserungspreis) bewertet.
- Die ... AG ist nachweislich Verfügungsberechtigte aller aktivierten Vermögenswerte. Auf diesen liegen keine anderen Belastungen als jene, die in der Jahresrechnung (Anmerkung ... im Anhang) offengelegt sind.
- Wir haben alle Verpflichtungen – gegenwärtige Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten – in der Jahresrechnung ordnungsgemäss erfasst bzw. offengelegt (Anmerkung ... im Anhang). Alle Garantien, Bürgschaften und vergleichbaren Erklärungen gegenüber Dritten sind in der Jahresrechnung (Anmerkung ... im Anhang) offengelegt.
- Über die in der Jahresrechnung (Anmerkung ... im Anhang) offengelegten Ereignisse hinaus sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die eine Korrektur der Jahresrechnung oder eine Offenlegung in der Jahresrechnung erfordern. Wir werden Ihnen alle bis zum Zeitpunkt der Generalversammlung bekannt werdenden Ereignisse, die sich auf die Jahresrechnung auswirken, unverzüglich mitteilen.

- Unsere Beurteilung von strittigen Ansprüchen und deren Kosten entspricht unserer Einschätzung nach bestem Wissen, und wir erachten die vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend. Der Anspruch von ... ist auf insgesamt ... festgesetzt und in der Jahresrechnung ordnungsgemäss erfasst worden. Weitere Ansprüche sind gegenüber uns nicht erhoben worden und nicht zu erwarten.
- Es gibt keine formellen oder informellen Abmachungen zur Verrechnung unserer Kontokorrent-und Anlagekonten. Es bestehen keine anderen Kreditvereinbarungen als jene, die in der Jahresrechnung (Anmerkung ... im Anhang) offengelegt sind. Sie waren am Bilanzstichtag – und sind zum Zeitpunkt dieser Vollständigkeitserklärung – eingehalten.
- Vereinbarungen und Optionen zum Aktienrückkauf sowie Betrag und Verwendungszweck nicht frei verwendbarer Bestandteile des Eigenkapitals (z. B. Reserven gemäss Art. 671 ff. OR) sind in der Jahresrechnung ordnungsgemäss erfasst bzw. offengelegt.
- ...

[Datum / Domizil / Unterschriften]